

주의 및 현지조치

제 목 LPG특정사용시설 정기검사 대상 관리 미흡

관 련 부 서 강원영동지사

관 련 자 4급 ○○○(現 ○○○○처), 4급 ○○○, 5급 ○○○

내 용

1. 업무 개요

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “액법”이라 한다) 제44조 제2항에 따라 가스시설시공업자는 액화석유가스를 사용하려는 자로서 산업통상자원부령³⁾으로 정하는 자(이하 “LPG특정사용자”라 한다)의 액화석유가스 사용시설(이하 “LPG 특정사용시설”이라 한다)의 설치공사나 산업통상자원부령⁴⁾로 정하는 변경공사를 완공하면 LPG특정사용자가 그 시설을 사용하기 전에 시장·군수·구청장의 검사를 받아야 하며, 같은 조 제4항에 따라 LPG특정사용자는 해당 LPG특정사용시설에 대해 정기적으로 시장·군수·구청장의 검사를 받아야 한다.

한국가스안전공사(이하 “공사”라 한다) 액법 제61조 및 같은 법 시행령 제32조에 따라 시장·군수·구청장으로부터 LPG특정사용시설에 대한 완성·정기검사 업무를 위탁받아 수행하며, 공사 강원영동지사에서는 강원도 강릉시·동해시 등 5개 시·4개 군⁵⁾ 지역에 대한 LPG특정사용시설 완성·정기검사를 수행하고 있다.

강원영동지사에서는 감사 대상 기간인 2022.6.1.부터 2025.8.31.까지 24명의

3) 액법 시행규칙 제70조(액화석유가스 특정사용자 등) 제1항 각호에서 정하는 자를 의미

4) 액법 시행규칙 제71조(액화석유가스 특정사용시설의 검사) 제1항 각호에서 정하는 변경공사를 의미

5) 강원영동지사 관할 지역: 강원도 강릉시·동해시·삼척시·속초시·태백시·고성군·양양군·정선군·평창군

검사원이 LPG특정사용시설 완성검사 8,365건(저장능력 250kg 이상 1,512건)·정기검사 25,217건(유료검사로서 검사수수료를 납부하여 신청한 사례 14,150건)을 처리하였다.

2. 완성검사 후 정기검사 주기 입력 부적정으로 정기검사 누락 초래

가. 관련 규정 및 판단기준

액법 시행규칙 제71조 제4항 LPG특정사용자는 완성검사 증명서를 발급받은 날을 기준으로 매 1년이 되는 날의 전후 30일 이내에 정기검사를 받아야 함을 원칙으로 하되, 같은 조 제5항 제1호에 따라 공사 사장이 필요하다고 인정하는 경우 읍·면·동별로 정한 시기에 정기검사를 받도록 정하고 있다. LPG특정사용자 중 액법 시행규칙 제71조 제7항 각호의 어느 하나에 해당하는 LPG특정사용자는 정기검사를 면제하도록 정하고 있다.(아래 ‘참고’ 참조)

【참고: LPG특정사용자 중 정기검사 면제 해당자】

○ 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 시행규칙 제71조 제7항 발췌

1. 「노인복지법」에 따른 경로당에서 액화석유가스를 사용하는 자 중 액화석유가스 저장설비의 **저장능력이 100kg 이하인 자**
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자로서 **저장능력이 250kg**(자동절체기를 사용하여 용기를 집합하는 경우에는 500kg으로 한다, 이하 동일하게 적용) **미만인 자**
 - 가. **지하실에서** 액화석유가스를 사용하는 자
 - 나. **식품접객업**의 영업을 하는 자 [※ 영업장 면적 무관]
 - 다. (액법 시행규칙) 제70조 제1항 제3호부터 제5호까지*의 규정에 해당하는 자
 - * (제70조 제1항 제3호) 제1호와 제2호 외의 자로서 **소형저장탱크를 갖추고 액화석유가스를 사용하는 자** ☞ **저장능력 250kg 미만인 소형저장탱크를 갖추고 액화석유가스를 사용하는 자**
 - ** (제70조 제1항 제4호) 「건축법」 제22조에 따라 건축물에 대한 사용승인을 받아야 하는 건축물 중 액화석유가스를 사용하는 **단독주택·공동주택 및 오피스텔**(주거용의 경우만 해당한다)의 **건축주** [※ **저장능력이 250kg 미만인 경우로 한정**]
 - *** (제70조 제1항 제5호) - 내용 생략 -

공사 「LPG시설 검사업무 처리지침」(이하 “LPG시설 검사 지침”이라 한다) 제3-26조(검사표 관리 방법) 제4항에서는 LPG시설에 대한 검사(기술검토, 완성, 정기, 자율,

안전성확인, 종합평가 등) 후 검사 결과와 업소 정보를 공사 전산시스템(이하 “가스피아”라 한다)에 입력하도록 정하고 있으며, 검사원은 LPG시설에 대한 검사를 완료한 후 해당 시설이 정기검사 대상인지 여부에 따라 가스피아 ‘업소/시설 관리’ 영업 상태에 정기검사 대상인 경우에는 ‘영업’을, 정기면제인 경우에는 ‘정기면제(액법)’⁶⁾를 입력해야 한다. (입력 방법은 ‘그림 1’ 참조)

[그림 1] 시설검사 후 검사 주기(영업 상태) 입력 화면 예시

※자료출처: 가스피아 ‘업소/시설관리’ 화면 일부 발췌

위 내용을 종합하면, LPG특정사용시설 담당 검사원은 완성 또는 정기검사를 완료한 후 검사 결과와 업소 정보를 입력할 때 해당 시설이 정기검사 대상에 해당하는지를 정확하게 파악한 후 입력해야 하며, 정기검사 대상 업소를 ‘정기면제’로 잘못 입력하는 경우 다음 연도 이후 정기검사를 누락하게 되는 결과를 초래할 수 있음을 알 수 있다.

나. 감사 결과 확인된 문제점

강원영동지사에서 감사 대상 기간(2022.6.1.~2025.8.31.) 동안 처리한 LPG특정

6) 영업 상태 중 ‘정기 10년 주기’의 경우 「도시가스사업법」 시행규칙 제25조 제3항에서 정하는 정기검사 주기가 10년인 시설에 대해 입력해야 함

사용시설 완성검사 후 영업 상태 입력 적정 여부를 확인한 결과, 저장능력이 250kg 이상으로서 정기검사 대상임에도 영업 상태를 ‘정기면제(액법)’ 또는 ‘완성 미필’⁷⁾로 잘못 입력한 사례가 23건 있었다. (‘첨부’ 참조)

이 중, 5급 ○○○ 차장(現 휴직) 외 3명은 위와 같이 정기검사 대상 시설을 ‘정기면제’ 또는 ‘완성 미필’로 입력함으로써 다음 연도 및 그 이후 연도에 대한 정기검사를 누락하는 결과를 초래하였다. (8개소·정기검사 누락 14회, ‘표 1’ 참조)

다만 감사기간 중 아래 [표 1]에 해당하는 시설의 영업 상태는 전산시스템을 수정하여 현지조치 완료하였다.

[표 1] LPG특정사용시설 완성검사 후 영업 상태 오입력에 따른 정기검사 누락 명세

연 번	업소 번호	접수번호 (구분)	정기검사 대상 근거	완성검사일 (검사원)	(현재) 영업 상태 ^{주)}	정기검사 누락
1	*****-**** (‘A’)	2021-***** (최초)	저장능력 250kg 이상 (1,000kg 소형저장탱크)	2022.**.**. (5급 ○○○)	완성미필	2023년 2024년
2	*****-**** (‘B’)	2022-***** (최초)	저장능력 250kg 이상 (999.79kg 소형저장탱크)	2022.**.**. (5급 ○○○)	완성미필	2023년 2024년
3	*****-**** (‘C’)	2022-***** (최초)	저장능력 250kg 이상 (967.694kg 소형저장탱크)	2022.**.**. (5급 ○○○)	완성미필	2023년 2024년
4	*****-**** (‘D’)	2023-***** (변경)	저장능력 250kg 이상 (298.894kg 소형저장탱크)	2023.**.**. (5급 ○○○)	완성미필	2023년 2024년
5	*****-**** (‘E’)	2023-***** (최초)	저장능력 250kg 이상 (499kg 소형저장탱크)	2023.**.**. (5급 ○○○)	완성미필	2024년
6	*****-**** (‘F’)	2022-***** (최초)	저장능력 250kg 이상 (298.894kg 소형저장탱크)	2022.**.**. (○○○)	완성미필	2023년 2024년
7	*****-**** (‘G’)	2023-***** (최초)	저장능력 250kg 이상 (298.894kg 소형저장탱크)	2023.**.**. (○○○)	정기면제(액법)	2024년
8	*****-**** (‘H’)	2022-***** (변경)	저장능력 250kg 이상 (499.494kg 소형저장탱크)	2022.**.**. (○○○)	완성미필	2023년 2024년

주) 상기 8개 시설은 감사 기간 중 영업 상태를 정기검사 대상인 ‘영업’으로 전산 수정 조치함

※자료출처: 상기 업소별 LPG특정사용시설 완성검사표 및 가스피아(‘업소/시설관리’) 업소 정보 재구성

7) 완성검사를 종료(최종 결과: 적합)하지 않은 상태를 의미하며, 특히, 정기검사 대상 시설인 경우 ‘완성 미필’ 상태로 두면 정기검사 신청 안내를 위한 지로를 발송할 수 없게 됨

3. LPG특정사용시설 정기검사 미처리

가. 관련 규정 및 판단기준

액법 시행규칙 제71조 제4항 및 제5항에 따라 정기검사 대상이 되는 LPG특정사용자는 해당 LPG특정사용시설이 위치한 읍·면·동별로 정한 시기에 매년 정기검사를 받아야 한다.

이에 따라 LPG특정사용시설 검사원은 담당 지역 내 정기검사 대상이 되는 LPG특정사용시설에 대하여 정기검사가 신청되었으면 액법 시행규칙에서 정한 시기에 매년 검사가 처리될 수 있도록 하여야 하며, 검사원은 해당 정기검사가 신청된 시설이 위치한 읍·면·동의 정기검사 대상 시기가 지나기 전에 검사를 처리하여야 한다.

나. 감사 결과 확인된 문제점

강원영동지사 4급 ○○○ 차장(現 ○○○○처) 외 2명은 LPG특정사용시설 검사 업무를 담당하면서 정기검사 대상이 되는 LPG특정사용시설 정기검사가 신청되었음에도 이를 해당 연도 내에 처리하지 않음으로써(12건), 해당 LPG특정사용시설에 대한 정기검사가 누락되는 결과를 초래하였다.

[표 2] LPG특정사용시설 정기검사 미처리에 따른 정기검사 누락 명세

연번	접수번호	업소(시설)번호	시설명	신청일	담당 검사원	정기검사 누락 시기
1	2022-*****	*****-****	‘A’	20220728	4급 ○○○	2022년
2	2022-*****	*****-****	‘B’	20221206	4급 ○○○	2022년
3	2023-*****	*****-****	‘C’	20231211	4급 ○○○	2023년

연번	접수번호	업소(시설)번호	시설명	신청일	담당 검사원	정기검사 누락 시기
4	2023-*****	*****-****	‘D’	20231211	4급 ○○○	2023년
5	2023-*****	*****-****	‘E’	20231220	4급 ○○○	2023년
6	2023-*****	*****-****	‘F’	20231229	4급 ○○○	2023년
7	2024-*****	*****-****	‘G’	20240903	4급 ○○○	2024년
8	2024-*****	*****-****	‘H’	20240119	4급 ○○○	2024년
9	2024-*****	*****-****	‘I’	20240923	4급 ○○○	2024년
10	2024-*****	*****-****	‘J’	20241010	4급 ○○○	2024년
11	2022-*****	*****-****	‘K’	20220404	5급 ○○○	2022년
12	2023-*****	*****-****	‘L’	20230324	5급 ○○○	2024년

※자료출처 : 상기 업소별 가스피아(‘업소/시설관리’) 검사 내역 등 재구성

<첨부 생략>

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 강원영동지사장은

① 위 [표 1]과 관련, LPG특정사용시설 완성검사 후 전산시스템 상 영업상태(정기검사 주기)를 오입력하여 차기 정기검사를 누락하거나 또한 [표 2]와 관련, LPG 특정사용시설 정기검사가 신청되었음에도 이를 처리하지 않고 누락한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 강원영동지사 4급 ○○○(現 ○○○○처)

강원영동지사 4급 ○○○

강원영동지사 5급 ○○○

② 위 [표 2]와 관련, LPG특정사용시설 완성검사 후 전산시스템에 영업상태를 오입력하는 사례가 발생함에 따라 동일 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (현지조치_회보 불요)